

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/5837

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מינוי נציב שירות המדינה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 6 בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, בסעיף 6, אחרי "לפי סעיף 19" יבוא "ולא יידרש הליך תחרותי כלשהו למינוי"; ובמקום "והודעה" יבוא "הודעה".

דבריו הסבר

החוק הקיים קובע כי נציב שירות המדינה יבחר בידי הממשלה וההליך יהיה פטור ממכרז. לאור המחלוקת שהתגלעה בעקבות פסיקת בג"ץ 37830-08-24 מכון לואיס ברנדייס לחברה, לכלכלה ולדמוקרטיה, המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב נ' ממשלת ישראל (פורסם בנבו, ניתן ביום 12.05.2025), שקבעה כי יש צורך בהליך תחרותי לצורך בחירת נציב שירות המדינה, מוצע להבהיר בלשון החוק כי לא יידרש הליך תחרותי כלשהו לשם מינוי נציב שירות המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.